türk devleti ordusu polisi kamu kurumları microsoft windows eula lisanslarına nasıl tabi oluyorlar copyleft free software ve permissive open source ile kıyasla

Türk Devleti, ordusu (TSK), emniyet teşkilatı ve tüm kamu kurumları, **Microsoft Windows** gibi tescilli yazılımları kullandıklarında, şirket ile imzalanan **Enterprise Agreement (Kurumsal Anlaşma)** veya toplu lisanslama sözleşmeleri kapsamında doğrudan **EULA (Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi)** hükümlerine tabi olurlar. Türk hukuku bakımından bu sözleşmeler, **5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK)** tahtında bağlayıcı birer özel hukuk sözleşmesi ve kullanım hakkı (lisans) devri olarak kabul edilir. Devlet kurumu dahi olsa, orijinal ve lisanslı yazılım kullanılması **Başbakanlık Genelgeleri** ve yasal mevzuatla zorunlu kılınmıştır. [1, 2, 3, 4]

Kamu kurumlarının bu üç farklı lisans modeline (EULA, Copyleft, Permissive) nasıl tabi olduğunu ve aralarındaki farkları gösteren karşılaştırma tablosu aşağıdadır:

Lisans Modellerinin Kamu Kurumları Açısından Karşılaştırması

Özellik / Kriter	Tescilli EULA (Örn: Windows)	Copyleft Free Software (Örn: GNU GPL / Pardus-Debian tabanı)	Permissive Open Source (Örn: MIT, Apache, BSD)
Mülkiyet ve Haklar	Kod Microsoft'a aittir. Kamuya sadece **kısıtlı kullanım hakkı** verilir.	Kod kamunundur. Herkesin **çalıştırma, değiştirme ve paylaşma** özgürlüğü vardır.	Kod kamunundur. Telif hakkı belirtilerek **her türlü kullanım ve ticarileştirme** serbesttir.
Geri Katkı Zorunluluğu (Bulaşıcılık)	Yoktur. Kod üzerinde değişiklik yapılamaz, tersine mühendislik yasaktır.	**Vardır.** Kodda yapılan değişiklikler dağıtılacaksa, aynı lisansla (açık kaynak) paylaşılmalıdır.	**Yoktur.** Kod değiştirilip "kapalı kaynak/tescilli" hale getirilebilir ve devlet sırrı olarak saklanabilir.
Maliyet ve Bütçe	Cihaz veya kullanıcı başına **yüksek lisans bedelleri** ve periyodik yenileme ücretleri ödenir.	**Lisans ücreti yoktur.** Bütçe sadece kurulum, idame ve destek personeline ayrılır.	**Lisans ücreti yoktur.** Geliştirme ve entegrasyon maliyetleri mevcuttur.
Egemenlik ve	Kod kapalıdır. Arka	Kod tamamen	Kod şeffaftır. Devlet,

Özellik / Kriter	Tescilli EULA (Örn: Windows)	Copyleft Free Software (Örn: GNU GPL / Pardus-Debian tabanı)	Permissive Open Source (Örn: MIT, Apache, BSD)
Güvenlik Sınırları	kapı (backdoor) veya telemetri verilerinin sızma riski üreticiye bağımlıdır.	şeffaftır. Kurumlar kodu denetleyebilir, siber güvenlik açısından **tam kontrol** sağlar.	bu kodları alıp tamamen kendine özel, kapalı ve güvenli askeri sistemler inşa edebilir.
Denetim ve Yükümlülük	BSA veya Microsoft sözleşmeye uyumu (lisans sayısı vb.) **audit (denetim)** mekanizmalarıyla kontrol eder.	FSEK kapsamında lisans şartlarına (kaynak kodu sağlama) uyulmalıdır, lisans ihlali dava konusu olabilir.	Neredeyse hiçbir hukuki kısıtlama veya denetim riski barındırmaz.

Kamu ve Savunma Sektöründe Durum

- **Milli Güvenlik ve Pardus:** TSK ve siber güvenlik birimleri (USOM vb.), veri sızıntılarını önlemek, yabancı bir devletin ambargosu durumunda sistemlerin kilitlenmesini engellemek ve tam bağımsızlık sağlamak adına açık kaynak kodlu sistemlere geçiş yapmaktadır. Türkiye'nin yerli işletim sistemi projesi olan **Pardus**, Linux (Debian) tabanlı olup **Copyleft (GPL)** felsefesine dayanmaktadır. [5, 6, 7]
- **Geliştirme Esnekliği:** Savunma sanayii şirketleri (Aselsan, Havelsan vb.) kendi tescilli/gizli yazılımlarını üretirken genellikle **Permissive (MIT/Apache)** lisanslı bileşenleri tercih ederler. Çünkü Copyleft lisansları, geliştirilen askeri sır niteliğindeki ana kodların da "açık kaynak" yapılmasını zorunlu kılabilirken (bulaşıcılık etkisi); Permissive lisanslar devletin kodu kapatıp gizlemesine olanak tanır. [8, 9]

Eğer ilgileniyorsanız, kamu kurumlarında **açık kaynak kodlu yazılımlara geçiş genelgelerini** inceleyebilir veya **kamuda lisans ihlallerinin doğurduğu hukuki sorumluluklar** hakkında daha detaylı bilgi verebilirim. [1, 10]

[1] https://teftis.ktb.gov.tr
[2] https://eksisozluk.com
[3] https://istanbullawyerfirm.com
[4] https://dupastr.com
[5] https://eksisozluk.com
[6] https://www.sabah.com.tr
[7] https://forum.pardus.org.tr

[8] https://gonullu.pardus.org.tr
[9] https://www.gnu.org
[10] https://www.ozdogruhukuk.com